

予備独自問題 R2-14

(配点: 2)

月 日

月 日

捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 自首は、書面又は口頭で、司法警察員にしなければならず、検察官にすることはできない。

イ. 親告罪について告訴の取消しをした者は、更に告訴をすることができない。

ウ. 税関長等の告発を訴訟条件とする関税法違反事件について、その告発前に強制捜査をすることはできない。

エ. 検視においては、死体のエックス線検査をすることはできない。

オ. 警察官が、職務質問の際、承諾を得て所持品検査をし、覚醒剤を発見したが、任意提出を拒まれた場合、差押許可状を取得しない限り、同覚醒剤を差し押さえることはできない。

1. ア ウ 2. イ ウ 3. イ エ 4. ア オ 5. エ オ

ア 誤っている

245条・241条1項。自首とは、犯人が捜査機関に対し、犯罪事実又は犯人の発覚前に、自己の犯罪事実を申告し、その処分に委ねる意思表示をいう。自首の方式・手続等は告訴・告発に準ずることとされているから(245条・241条、242条)、自首は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれを行わなければならないことになる(245条・241条1項)。

イ 正しい

237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。その趣旨は、自らした告訴を一度取り消したにもかかわらず、さらに同一の犯罪事実につき告訴をすることを許せば、国家刑罰権の行使が私人の恣意により左右されることになるから、このような告訴権の濫用を防止する点にある。なお、同条3項により、請求を待って受理すべき事件についても同様の趣旨が妥当することから、1項・2項の規定が準用されている。

ウ 誤っている

最決昭35.12.23は、関税法違反又は旧物品税法違反のような国税犯罪事件について、その告発前の強制捜査が問題となった事案において、「告発前においても被疑者を逮捕、勾留し、取り調べることができるのであつて、その逮捕、勾留または取調が右の告発前になされたからといつて、ただそれだけの理由でこれを違法とすべきものではない」としている。その理由として、判例は、「関税法違反または物品税法違反の如き国税犯罪事件についての税関長または収税官吏等の告発は単に該違反罪に対する訴追条件にすぎないと同時に、司法警察員は犯罪があると思料するときは犯人および証拠を捜査するものとせられ、検察官は必要と認めるときは自ら犯罪を捜査することができ、しかも捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができ、法律の定めに従い強制の処分をすることもできる」ということを挙げている。

エ 正しい

検視(229条1項)とは、人の死亡が犯罪によるものであるかどうかを判断するために、検察官が、五官の作用により、死体の状況を見分する処分をいう。検視は、犯罪の嫌疑の存在を前提とせず、その有無を判断するために行われるのであるから、捜査そのものではなく、捜査前の処分として、検証とは区別される。そして、エックス線検査は、「プライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たる」から(最決平21.9.28、百選30事件)、検視においては、検証であるエックス線検査をすることはできない。

オ 誤っている

所持品検査により覚醒剤が発見されているが、被疑者は任意提出を拒んでいる。所持品検査は、「任意手段である職務質問の附随行為として許容される」ものであるから(最判昭53.6.20、百選4事件)、強制手段である差押えをするには差押許可状を要するのが原則である。しかし、司法警察職員は、現行犯逮捕において必要と認められるときは、その逮捕の現場で、搜索差押えをすることができる(220条1項2号)。この逮捕に伴う差押えについては、令状は不要である(220条3項)。よって、警察官は、覚醒剤所持の事実によって現行犯逮捕をすれば、逮捕による搜索差押えをすることができるから、差押許可状を取得しなくても、覚醒剤を差し押さえることができる。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢3となる。